



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 84/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב כצנלסון 54-56 גבעתיים  
ע"י ב"כ עוה"ד רון בן אברהם  
מרחוב בצלאל 1 רמת גן

נ ג ד

הנתבעת: מירה מאנצ'י מאוטנר ת.ז. 0117721  
ע"י ב"כ עוה"ד אריה לוי  
מרחוב יצחק שדה 17 תל אביב

פסק דין

התובענה דנן עניינה בבית המשותף ברחוב כצנלסון 54-56 גבעתיים הבנוי על חלקה 270 בגוש 6155 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

התובעת טוענת כי הינה נציגות הבית. הנתבעת הינה בעלים של דירות בבית (תתי חלקה 3, 4 ו-6).

תביעה זו הוגשה כתביעה שכנגד במסגרת תובענה שהגישה בפני הנתבעת דנן כנגד נציגות הבית ואחרים בתיק מספר 481/10 (להלן: "ההליך הקודם"). בהתאם להחלטתי מיום 06.02.11 הופרד הדיון בתובענות.

בתחילה כללה תביעה זו עתירה למתן סעדים שונים בנוגע לשימוש ברכוש המשותף בבית, סילוק יד ותשלום דמי שימוש ראויים. סעדים אלו הוסדרו במסגרת הסכם פשרה שנחתם בין הצדדים מיום 08.09.11 וקיבל תוקף של פסק דין חלקי. בהתאם להסכם הפשרה הנ"ל, כל שנותר לדון בו הוא בסעדים הנתבעים בסעיפים 29.7 עד 29.9 לכתב התביעה.

התובעת טוענת כי במשך למעלה מ-7 שנים הנתבעת איננה נושאת בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). הנתבעת אומנם נושאת בחלקה בעלות אחזקת גג הבית וכן בעלות המים לאחזקת החצר אך נמנעת מתשלום מיסי הנציגות האחרים. בהתאם להחלטת בעלי הדירות על כל דירה לשאת בתשלום מיסי נציגות בסך של 75 ₪ לחודש ומשכך חלקה של הנתבעת בתשלום הינו 225 ₪ (75 ₪ לחודש כפול 3 יחידות). החוב הנתבע בצירוף הפרשי הצמדה וריבית נכון ליום הגשת התביעה, עומד על סך של 22,084 ₪. בנוסף לא שילמה הנתבעת את חלקה בהוצאות זיפות הגג מחודש יוני 2010 בסך קרן של 136 ₪.

הנתבעת טוענת בכתב ההגנה כי התובעת איננה נציגות הבית ברחוב כצנלסון 56 גבעתיים, כי הבית מנוהל במשך שנים כבית מורכב בן שני אגפים, כאשר כל אגף נושא בהוצאותיו באופן בלבדי



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 84/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

ועותרת היא להכרזתו של הבית כ"בית מורכב". עוד טוענת הנתבעת כי ישנה הפרדה משפטית ושימושית בין הבית במס' 54 לזה שבמס' 56 ולמעט צינור ביוב משותף אין כל רכוש משותף בין הכניסות. הנתבעת מסכימה לתשלום חלקה בזיפות הגג בכפוף להמצאת חשבונית (שלא הומצאה לה לבקשתה). הנתבעת מכחישה את הסכומים הנתבעים.

בתובענה בכללותה התקיימו דיונים מקדמיים מיום 04.04.11 ומיום 08.09.11. ביום 03.05.11 נערך ביקור במקום בנוכחות בעלי הדין ובאי כוחם.

מטעם התובעת הוגשו תצהירי עדות ראשית של מר ראובן בן דוד, גב' רונית דניאלה ברזילי וגב' רחל ביז'אוי ברזילי. כן הוגש תצהירו של מר אברהם דנון אולם הנ"ל לא התייצב לחקירה נגדית על תצהירו ולפיכך אין בידי להיזקק לו. מטעם הנתבעת הוגש תצהיר עדות ראשית חתום על ידה.

ביום 12.12.11 נערך דיון הוכחות במסגרתו נחקרו המצהירים הנ"ל על תצהיריהם ולאחריו סיכמו הצדדים בכתב את טענותיהם.

## דיון

הנתבעת טוענת כי התובעת איננה הנציגות החוקית של הבית, וביתר דיוק, טענת הנתבעת היא כי התובעת איננה נציגות חוקית של הכניסה לבית מרחוב כצנלסון 56 גבעתיים. בעדותה היא מבירה טענתה זו בפירוש – "זה לא ועד בית כי אני מספר 56" (עמוד 13 שורה 23).

טענה זו קשורה קשר ישיר לטענת ההגנה העיקרית של הנתבעת לפיה הבית מורכב מאגפים וניהולו הופרד בין הכניסה שבמספר 54 לבין הכניסה שבמספר 56. אם תתקבל טענתה זו של הנתבעת הרי שמניה וביה הנציגות התובעת איננה נציגות האגף שבכניסה במספר 56 (שכל היחידות שבו בבעלות הנתבעת) וממילא אין מקום לחייב את הנתבעת בתשלום כלשהו (בגין אחזקת האגף שבכניסה 54). אולם, אם תדחה טענה זו, ממילא, אין כל בסיס לטענת הנתבעת כי התובעת איננה הנציגות החוקית של הבית, שכן, הנתבעת עצמה ראתה את התובעת דנן כנציגות החוקית של הבית.

כאמור לעיל, תובענה זו תחילתה כתביעה שכנגד בהליך הקודם, במסגרתו תבעה הנתבעת דנן את התובעת דנן להחזר תשלומים שהוציאה להחזקת רכוש משותף בבית – תיקון צנרת ובריכות ביוב. בהתאם להסכמת הצדדים, שקיבלה תוקף של פסק דין, אף חויבה התובעת דנן להשיב לנתבעת דנן סכומי כסף שונים שהוצאו על ידה להחזקת הרכוש המשותף בבית.

הנתבעת איננה יכולה עתה לחזור בה מעמדתה זו, בין על-פי תורת מעשה בידן מסוג השתק פלוגתא (שהרי הוכרע בהליך הקודם כי התובעת דנן – נציגות הבית – תשיב לנתבעת הוצאות שהוציאה להחזקת הרכוש המשותף) ובעיקר מכוח דוקטרינת ה"השתק השיפוטי" אשר קובעת, בין היתר, כי: "הטענה בדבר השתק שיפוטי יכולה להתעורר מקום בו אחד מבעלי הדין מעלה טענות עובדתיות או משפטיות סותרות באותו הליך עצמו או בשני הליכים שונים (ניתן לראות באיסור על העלאת טענות עובדתיות חלופיות כנגד אותו בעל דין בכתב טענות אחד משום דוגמה של השתק



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 84/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

שיפוטי; האיסור קבוע בתקנה 72(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). התכלית שמאחורי ההשתק השיפוטי היא למנוע פגיעה בטוהר ההליך השיפוטי ובאמון הציבור במערכת המשפט וכן להניא מפני ניצולם לרעה של בתי המשפט (פרשת אינטרלגו, עמ' 200; R. G. Boyers; "Precluding Inconsistent Statements: The Doctrine of Judicial Estoppel", 80 Nw. U.L. Rev. 1244 (1986) (להלן - Boyers), עמ' 1250-1251). בעוד שתורת ההשתק מכוח מצג מתמקדת בצדדים ובמערכת היחסים ביניהם, הרי הדגש בהשתק השיפוטי הינו על היחס בין בעל הדין לבין בית המשפט. מכך אף נובע שתחולתו של ההשתק השיפוטי אינה מוגבלת למצב דברים בו מדובר באותם מתדיינים בהליך הראשון ובהליך המאוחר (פרשת אינטרלגו, עמ' 196; Edwards v. Atena; 598 F.2d 595 (1982) (להלן - פרשת אדוארדס)), ואף אין דרישה שהצד האחר שינה את מצבו לרעה (Spencer Bower & Turner "The Law Relating to Estoppel by Representation" 3<sup>rd</sup> ed. (1977) 360). זאת ועוד, טענה בדבר השתק שיפוטי יכולה לעלות בלא קשר לנושא המשפטי המהותי העומד על הפרק" (רע"א 4224/04 בית ששון בע"מ נ' שיכון והשקעות בע"מ (פורסם בנבו)) (ההדגשה שלי, א.ס.).

ובמקרה דנן, הנתבעת, היא התובעת בהליך הקודם, תבעה את נציגות הבית, התובעת דנן, לתשלום החזר הוצאות שהוציאה להחזקת הרכוש המשותף בבית. כיצד יכולה הנתבעת לטעון עתה כי זו איננה נציגות חוקית? ! ויודגש, במקור תביעת הנתבעת בהליך הקודם היתה כנגד "כל דיירי הבנין ברח' כצנלסון 54 גבעתיים על ידי נציגות דיירי הבנין ברח' כצנלסון 54 גבעתיים על ידי מר בן דוד ראובן". בהודעתה מיום 22.11.10 בהליך הקודם הבהירה הנתבעת כי התביעה היא כנגד נציגות הבית. בנסיבות אלה הרי שהנתבעת עצמה הכירה בחוקיותה של נציגות אותה תבעה.

לכך יש להוסיף כי חוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות בבית. כך, כבר מעת רישום הבית המשותף (או אף לפני כן בבית שאינו רשום) ממונה נציגות זמנית עד לבחירתה של נציגות ראשונה (סעיפים 66 ו-77 לחוק המקרקעין). לפיכך, מי שטוען כי נציגות מכהנת היא איננה הנציגות החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוצ"ב) ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (למשל תשלום מיסי הנציגות).

במקרה דנן אין הנתבעת מציעה כל נציגות אחרת ולמעשה היא אף מכירה בפועלה של הנציגות התובעת להחזקת הרכוש המשותף בבית. בהקשר זה, כאמור, תבעה הנתבעת את התובעת דנן להחזר הוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית. בהקשר זה אף שילמה הנתבעת לתובעת תשלומים להחזר חלקה בגין הוצאות החזקה (ר' ת/1 וכן עדותה של הנתבעת בעמוד 11 שורות 24-30).

לכל זאת יש להוסיף את העדויות הברורות שלא נסתרו של מר בן דוד (עמוד 7 שורה 12), הגב' ברזילי (עמוד 10 שורה 7) והגב' ביז'אוי (עמוד 11 שורה 14) לפיהן הנציגות התובעת היא הנציגות החוקית של הבית.

לאור האמור לעיל אין בידי לקבל את טענת הנתבעת כאילו התובעת איננה נציגות חוקית.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 84/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

אין מחלוקת בין הצדדים כי על בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית. עיקר המחלוקת שבין הצדדים הינה, למעשה, האם יש לראות את הבית כבית מורכב בהתאם להוראות סעיף 59 לחוק המקרקעין. התובעת טוענת כי הבית הינו בית אחד ובנטל להחזקתו צריכים לשאת כל בעלי הדירות. הנתבעת טוענת כי יש להורות על הפרדת ניהולו של הבית.

כאמור לעיל הבית דנן רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים. במסגרת צו רישום מיום 26.04.1962 (נספח 3 לתצהירי התובעת) הוגדר הבית כ- "בן 2 מבנים, מבנה א' הוא בית בן 2 קומות וכולל קומת קרקע המכילה 4 חנויות, קומה א' המכילה 2 דירות, מבנה ב' הינו מחסן, בסך הכל 7 דירות".

לאחר מתן צו הרישום נבנו והושלמו עוד 5 דירות בבית וצו הרישום תוקן בצו מיום 08.07.1962 (נספח 3 לתצהירי התובעת) ובמסגרתו תוקן תיאור הבית כלהלן: "הבית הוא בן שני מבנים, מבנה א' הוא בית בן 4 קומות וכולל קומת קרקע המכילה 4 חנויות קומה א' המכילה 2 דירות קומה ב' המכילה 2 דירות וקומה ג' המכילה 3 דירות, מבנה ב' הינו מחסן, בסך הכל 12 דירות".

לבד מן המצוטט לעיל, אין בצו הרישום ובצו התיקון כל התייחסות להפרדת ניהולו של הבית או הוראות לעניין דרך החזקתו של הרכוש המשותף או תשלום הוצאות החזקתו.

לבית גם נרשם תקנון מוסכם – הסכם מיום 30.03.1962 בתיק 4886/62 (נספח 4 לתצהירי התובעת). אולם, גם בתקנון זה, למעט קביעת הצמדות, אין כל התייחסות להפרדת הבית לאגפים או הוראות לעניין חלוקת תשלום ההוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית או הוראות לעניין דרך החזקתו.

מן הרישום כאמור עולה כי המדובר בבית משותף אחד הכולל את שתי הכניסות, הן ממספר 54 והן ממספר 56. ויודגש, הבית נרשם כבית אחד עוד במקור, לפני תוספת היחידות על גג הבית, ולמעשה ניהולו לא הופרד מעולם ברישום, אף כאשר היו בבית רק חנויות בקומת הקרקע ושתי דירות בקומה הראשונה.

עוד יודגש כי התקנון המוסכם האמור נחתם, בין היתר, על ידי ה"ה פנינה ושלמה מאוטנר, הם הוריה של הנתבעת והקודמים לה בזכויות (סעיף 2 לתצהירה). לבד מהעובדה כי לתקנון המוסכם הרישום תוקף קנייני מחייב מעת רישומו כלפי כל עלמא (והנתבעת ממילא "רכשה" את זכויותיה בבית לאחר רישומו של הבית בפנקס הבתים המשותפים) ולבד מהעובדה כי הנתבעת מחויבת בתקנון זה גם מכח כניסתה בנעליה של הוריה הנ"ל (אשר חתמו על התקנון והביאו לרישום), הרי שבמקרה דנן הנתבעת עצמה גם אישרה בחתימתה את דבר קיומו ותוקפו של התקנון. כך, בשטר מכר ללא תמורה, בחתימת ידה של הנתבעת, נרשם "ראה הסכם מיוחד בתיק 4886/62", הוא התקנון המוסכם דנן (ר' נספח ב' לתצהיר הנתבעת).

אין בידי לקבל את עתירת הנתבעת להכרזתו של הבית ככזה המורכב מאגפים או לקבל את טענתה כי התקיימו התנאים להכרזה כאמור המצדיקים את דחיית התובענה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 84/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

ראשית אעיר כי אין המדובר בהליך דנן בתובענה על פי סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין. הנתבעת בחרה שלא להגיש תביעה שמטרתה הכרזה על היותו של הבית "בית מורכב". ממילא גם לא כל בעלי הדירות בבית צד להליך דנן, תנאי שהינו הכרחי לצורך הכרעה כנ"ל (ר' הנימוקים לכך בפסה"ד בתיק 120/11 (ת"א) אבי אורן נ' בעלי הדירות בבית ברחוב הרצל 108 תל אביב ואח' (פורסם בנבו)). בנסיבות אלא ממילא לא ניתן להיעתר לבקשת הנתבעת בהקשר זה.

שנית, גם לגופם של דברים, על פניו, אין מקום לקבוע כי מבחינה עובדתית הבית הוא כזה המורכב מאגפים וגם אין כל הצדק להורות על הפרדת הניהול לגביו.

המבחנים להכרזתו של בית מורכב נסקרו על ידי בהרחבה במסגרת פסק הדין בתיק 173/10 ל"א - בל (1986) בע"מ נ' עו"ד אריה סגל ואח' (פורסם בנבו). ובהקשר דנן יש להזכיר כי המדובר בבית אחד וקונטור אחד כאשר חלק מהדירות אליהם מגיעים מכניסה 54 נמצאות פיזית מעל לדירת הנתבעת, אליה נכנסים מכניסה 56 (ר' פרוטוקול ביקור במקום עמוד 2 שורה 13). אין גם כל הבדל בין החנויות בקומת הקרקע של הבית – לכל החנויות כניסה ישירה ממפלס הרחוב, כולן סמוכות האחת לשניה, בתוך קונטור הבית, כאשר מעליהן ומאחוריהן בנויות כל שאר הדירות. גם מעדותה של הנתבעת עולה קשר הדוק בין כל חלקי הבית - הקירות משותפים (עמוד 12 שורה 19-21 ו-27), תשתית הביוב משותפת וממוקמת בצד כניסה 56 (עמוד 12 שורה 14), צנרת מים משותפת ושעון המים ממוקם בצד כניסה 54 (עמוד 12 שורות 16-17), ארון חשמל ראשי משותף וממוקם בצד כניסה 54 (עמוד 13 שורה 26). אין גם מחלוקת כי איטום ושיפוץ הגג משותפים (עמוד 11 שורה 24) והגישה לגג, ממילא, אפשרית רק דרך חדר המדרגות בכניסה 54. בנסיבות אלו כל שנפרד בין "האגפים" הנטענים הוא המספור השונה של הכניסות על ידי העירייה וקיומה של כניסה נפרדת לדירתה של הנתבעת. אולם, אין בכך די כדי להצדיק הפרדת ניהולו של הבית.

ויוער, ממילא גם לא הוצג כל טעם או היגיון בטענה כי שתי החנויות שבבעלות הנתבעת יופרדו לאגף אחד ושתי החנויות האחרות לאגף אחר. כאמור, בנסיבות דנן אין כל הבדל בין החנויות וכל בסיסה של הטענה הוא בבעלות השונה בחנויות. "הבדל" זה בודאי שאינו מצדיק הפרדת הניהול.

בנסיבות אלו הרי שהמצב הרישומי והעובדתי תומך בטענת הנתבעת כי המדובר בבית משותף אחד ועל הנתבעת לשאת בהוצאות, על פי חלקה, להחזקת כלל הרכוש המשותף בבית (בשתי הכניסות).

אולם, לנתבעת טענה כי נוהג של שנים הוא כי ישנה הפרדה דה פאקטו בין שתי הכניסות לבית. למעשה, טענתה של הנתבעת בהקשר זה היא כי, בהסכמת בעלי הדירות שולמו על ידה לתובעת במשך כל השנים רק הוצאות להחזקה תקינה של מתקנים משותפים לשתי הכניסות ולא הוצאות שוטפות אחרות להחזקת הרכוש המשותף, ובפרט זה המצוי בכניסה 54.

אין מחלוקת כי הנתבעת לא שילמה מיסי נציגות שוטפים במשך שנים. כך עולה בבירור מכתב התביעה במסגרתו נתבעו תשלומים ל-7 שנים. כך עולה מכתב הנציגות מיום 06.08.06 (נספח 13 לתצהירי התובעת) לפיו מאז שנת 1993, לכל הפחות, לא משלמת הנתבעת מיסי נציגות. כך עולה מתצהירו של חבר הנציגות מר בן דוד (סעיף 18 לתצהיר). כך עולה מעדויותיהן של הגב' ברזילי



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 84/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

(עמוד 10 שורות 13-17) ושל הגב' ביז'אוי (עמוד 11 שורות 13-14). כך גם עולה מכתב ההגנה (סעיף 15) ומעדותה של הנתבעת (עמוד 11 שורות 24-26).

מהראיות שבפני עולה כי התובעת אף "מידרה" את הנתבעת מקבלת החלטות בסוגיות הקשורות בניהול הבית המשותף. מר בן דוד מאשר כי הנתבעת איננה מזומנת לאסיפות, על אף שהינה בעלת 3 מתוך 11 דירות בבית – "לא זימנו את הנתבעת. ש.ת לא זימנו את הנתבעת לכל האסיפות. אבל תלינו מודעה למטה בחדר המדרגות בכצלסון 54. ש.ת לנתבעת אין תיבת דואר בחדר המדרגות" (עמוד 7 שורות 18-20). הנתבעת גם לא קיבלה דו"חות כספיים מהנציגות (עמוד 8 שורות 17-18).

לא עלה בידי התובעת ליתן כל הסבר מדוע במשך כל השנים לא נוהלו הליכים כנגד הנתבעת לתשלום מיסי נציגות. ויודגש, פניה יחידה בכתב של התובעת לנתבעת משנת 2006 (נספח 13 לתצהירי התובעת) לא נענתה, ואף על פי כן לא נקטה התובעת בכל הליך כנגד הנתבעת אלא רק בחלוף כ- 5 שנים נוספות ממועד משלוח מכתב זה. אעיר כי מר בן דוד העיד כי המכתב האמור איננו המסמך היחיד (עמוד 9 שורות 1-4). דא עקא, לא עלה בידי התובעת להמציא ולו מסמך אחד נוסף בהקשר זה!

גם הסבר מר בן דוד מדוע לא זימנו את הנתבעת לאסיפות איננו הסבר משכנע – "באסיפה השתתפו 5 אנשים מתוך 11 או 8. תלוי איך אתה מסתכל על זה. עד היום לא זימנו את הנתבעת למרות שהיתה החלטה בתרבות הדיור שהיא חלק מהבניין והיא צריכה לשלם מיסי ועד היא לא הסכימה לשלם אחרי תרבות הדיור אז לא זימנו אותה לאסיפה ולכן זה חמישה מתוך שמונה" (עמוד 7 שורות 18-25). במקרה דנן המדובר באי זימון מודע של בעל דירה לאסיפה דבר המחזק את טענת הנתבעת בדבר הנוהג בבית.

לכל זאת יש להוסיף את העובדה, שאיננה שנויה מחלוקת, כי התובעת פנתה לנתבעת בדרישות לתשלום בגין הוצאות החזקה מיוחדות (גג וכיוצ"ב) ואף קיבלה תשלום בגין חלקה של הנתבעת בהוצאות אלו. אף על פי כן, התובעת לא נקטה בשום הליך בנוגע להוצאות השוטפות. למעשה, אפילו דרישה בכתב לתשלום הוצאות אלה לא נשלחה (למעט נספח 13 לתצהירי התובעת). ויודגש, לא עלה בידי התובעת להראות ולו דרישה אחת, בזמן אמת, המופנית לנתבעת, לתשלום מיסי נציגות שוטפים. כך גם לא עלה בידי התובעת להראות ולו פרוטוקול אסיפה כללית אחד ממנו ניתן ללמוד כי חלוקת ההוצאות השוטפות להחזקת הרכוש המשותף כללה גם את חישוב חלקה של הנתבעת בתשלום כפי שזה נתבע בהליך דנן.

מ"שתיקתה" של התובעת בנסיבות דנן, ניתן להסיק את דבר הסכמתה לנוהג בבית במשך שנים רבות לפיו השתתפה הנתבעת רק בהוצאות לאחזקת הגג ושיפוץ לרבות תשתיות ביוב ומים ולמעשה לא נשאה בעלות ההוצאות השוטפות להחזקת הרכוש המשותף בבית (בכניסה 54 בעיקר). התובעת איננה רשאית לחזור בה עתה מהסכמה זו בעבר ולתבוע תשלום רטרואקטיבי. אולם, מ"שתיקה" זו ומהנוהג האמור לא ניתן להסיק כי בעלי הדירות בבית, והנציגות נציגתם, ויתרו לצמיתות על זכותם לדרוש מהנתבעת להשתתף בחלקה בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בהתאם להוראות התקנון המוסכם.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 84/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

הוראות סעיף 12(ב) לתקנון המצוי קובעות כי "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".

הפועל היוצא של הנוהג האמור הוא בכך שבמשך השנים שילמו בעלי הדירות האחרים בבית תשלומים נוספים, מעבר לחלקם היחסי על פי התקנון, למימון הוצאות החזקתו התקינה של הבית. על מנת להוכיח הסכמה לצמיתות, שהינה, למעשה, ויתור על זכויות קנייניות, על הנתבעת להוכיח הסכמה מפורשת וחד משמעית, ובהקשר דנן, הסכמה של בעלי הדירות בבית לתיקון התקנון המוסכם. זאת לא ניתן להסיק מהראיות שהוצגו בפני ובנטל זה לא עמדה הנתבעת.

ללא הסכמתם של בעלי הדירות כולם לשינוי הוראות התקנון באופן קבוע כך שישקף את הנוהג האמור, לא ניתן להפוך נוהג זה לכלל המחייב הנוגד את הוראות התקנון. לפיכך, בעלי הדירות, ובמקרה דנן הנציגות נציגתם, זכאית לעתור לשוב לגביה בהתאם להוראות התקנון.

בתיק 9/81 ו-13/81 נציגות הבית המשותף נ. כהן ואח' (פסקי דין בתים משותפים/תשמ"ה 1985, עמ' 21) קבע כב' המפקח אהרונז' ז"ל כי: "מי שהסכים להגדיל שיעורי תשלומיו נתן מתנה לאלה ששיעורם קטן ולגבי מתנה הכלל הוא כי רשאי נותן המתנה "לחזור בו ממנה זולת אם ויתר בכתב על רשות זו".

משכך, כל עוד היתה קיימת הסכמה של בעלי הדירות בבית, מכל סיבה שהיא, לשנות (דה פאקטו) את קביעת התקנון המוסכם בכל הנוגע לחיוב בהוצאות, אין מניעה לעשות כן. ברם, משחללה ההסכמה, מונעות הוראות סעיף 12(ב) לתקנון המצוי הנ"ל המשך פעולה בהתאם לנוהג ויש לחזור לגביה בהתאם להוראות תקנון הבית.

אולם, התובעת איננה זכאית לדרוש השבה רטרואקטיבית של כל הכספים אשר הוסכם בנוהג בעבר על כי הנתבעת תהיה פטורה מתשלומם. התובעת ובעלי הדירות זכאים לדרוש תשלום בהתאם להוראות התקנון אך ורק מן המועד בו ביקשו לחזור באופן מפורש לחלוקת ההוצאות על פי התקנון המוסכם, קרי, בענייננו, רק החל ממועד הגשת התביעה דנן, 06.02.11 (ר' בהשלכה לעניין זה מע"א (מחוזי – ת"א) 2180/02 שר שלום שירן ואח' נ' נציגות הבית המשותף (טרם פורסם) וכן א. אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין (חלק שלישי, תשס"א) בעמ' 331).

לפני סיום חלק זה אעיר כי גם לא עלה בידי התובעת להוכיח את גובה החוב הרטרואקטיבי הנתבע. בהקשר זה לא צירפה התובעת לראיותיה דו"חות שנתיים לשנים הרלבנטיות (על אף שכאלו ישנם לטענתה – עמוד 8 שורה 7), לא פרוטוקולים של אסיפות שנתיים או אישורים של תקציבים (שלא ברור אם קיימים – עמוד 7 שורות 14-15), לא העתקי חשבוניות, לא פירוט תשלומים של בעלי הדירות ולא העתקים מפנקס קבלות (שאותם מחויבת הנציגות לנהל בהתאם להוראות סעיף 16 לתקנון). אומנם, כאמור להלן, עלה בידי התובעת להוכיח כי התשלום החודשי לשנת 2011 הינו בשיעור של 75 ₪ לחודש. אולם, לא עלה בידה להוכיח את היקף ההוצאות והתשלומים לתקופה הרטרואקטיבית הנתבעת או את סכום החוב הנתבע בהליך זה. טענת מר בן דוד כאילו החוב חושב



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 84/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

לפי 900 נח לשנה כפול 7 שנים כפול 3 דירות (עמוד 10 שורה 1) איננה עולה בקנה אחד עם סכום התביעה – 22,084 ₪. מכל מקום, גם לגישת התובעת, עד לשנת 2010 (לכל המוקדם) שילמו בעלי הדירות סך של 60 ₪ לחודש (עמוד 7 שורה 21) בעוד שסכום התביעה חושב על פי החיוב החודשי הנוכחי ל-7 שנים אחורה (עמוד 8 שורה 30). לפיכך, ממילא לא זכאית התובעת לסכום שנתבע על פי הפירוט בעדותו של מר בן דוד. בפרט אמורים הדברים כאשר צורפו לסכום התביעה הפרשי הצמדה וריבית (שממילא גם הם לא הוכחו), אף על פי שבהתאם לעדותו של מר בן דוד אלו היו אמורים להיות "מגולמים" בחישוב החוב על פי התשלום החודשי הנוכחי (עמוד 9 שורה 29).

לאור כל האמור לעיל הרי שאין מקום לחייב את הנתבעת בתשלום רטרואקטיבי בגין התקופה הנתבעת בכתב התביעה. אולם, על הנתבעת לשלם את מיסי הנציגות השוטפים במלואם עבור התקופה שהחל מחודש 02/11 כאמור לעיל. מובן כי לנתבעת גם זכויות שוות בניהול הבית המשותף וזכות להשתתף באסיפת בעלי הדירות וליטול חלק בהחלטות.

על מנת לצמצם, במעט, מחלוקות שאולי עוד יתעוררו בהקשר זה, אעיר כי על הנתבעת להשתתף בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף באופן שוויוני לכל בעלי הדירות.

התובעת טוענת כי חלוקת ההוצאות להחזקת הרכוש המשותף הינה חלוקה שוויונית בין כל בעלי הדירות בבית, כאשר כל יחידה נושאת כיום בעלות של 75 ₪ לחודש בגין מיסי נציגות. לאור מכלול הראיות שהוצגו בפני אני מקבל את טענת התובעת בהקשר זה.

ראשית, בכל הקשור לחלוקה השוויונית הרי שהנתבעת אישרה חלוקה זו ואף ביססה את תביעתה עליה במסגרת ההליך הקודם. דרישת הנתבעת שם (כתובעת) היתה כי הנציגות תשיב לה סך של 8/11 חלקים מתוך התשלום שביצעה להחזקת הרכוש המשותף בבית. האמור מהווה הודאה של הנתבעת בחלוקת ההוצאות על פי טענת הנציגות.

זאת ועוד. גם הוצאות אחרות בהן נשאה התובעת (אחזקת מערכת מים, איטום גג וכיוצ"ב) חולקו בין בעלי הדירות בחלוקה שוויונית – "חשבונית מספר 15207 מיום 26/10/11 ע"ס 2,450 ₪ בגין תיקון צינור מים לא קיבלתי ולא פנו אליי לשלם את התיקון. ש.ת. סליחה, אני רואה שזה עכשיו. טעות שלי זה 2011 זה היה לפני חודש. אני שילמתי לפי 3 חלקים. הסכום הזה לחלק ל-3. תחשב לבד. מוגש ומסומן ת/1. ש.ת. יכול להיות ששילמתי 668 ₪" (עמוד 11 שורה 27 עד עמוד 12 שורה 2). כלומר, הנתבעת שילמה, ביוזמתה, סך של 3/11 חלקים מההוצאה הכוללת ולפיכך, אישרה, בפועל, את חלוקת ההוצאות השוויונית כאמור.

שנית, בעניין זה העידו העדים מטעם התובעת ועדויותיהם לא נסתרו – מר בן דוד מעיד כי "אין לי פה את ההחלטה לחייב ב-75 ₪ לדירה. זה מ-2010 או 2011. לפני זה זה היה 60 ₪. ש.ת. משלמים לפי דירה" (עמוד 7 שורות 21-22). גם הגב' ברזילי מעידה "אני משלמת מיסי ועד. 75 ₪ כל חודש. אני מקבלת קבלה מראובן בן דוד. ש.ת. יש חותמת של ועד הבית על הקבלה. לי אין חותמת כזו" (עמוד 10 שורה 30 עד עמוד 11 שורה 1). ויודגש, הגב' ברזילי איננה חברת נציגות אלא בעלת דירה בבניין המעידה על תשלומים שבוצעו על ידה. עדויות אלו לא נסתרו.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 84/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

שלישית, היקף התשלום האמור תואם את הנדרש להחזקתו התקינה של בית, דוגמת הבית דנן, כפי שנתברר במהלך הביקור במקום ובעדויות הצדדים (ר' עמוד 8 שורות 29-24).

רביעית, לא עלה בידי הנתבעת להוכיח כי, לבד מהתשלומים שהחזרם נתבע בהליך הקודם, שולמו על ידה תשלומים כלשהם להחזקה תקינה של רכוש משותף המצוי בתחומי כניסה 56 או כי בכלל ישנן הוצאות כנ"ל. ככל שהיו תשלומים כאלו, ברי כי היה על הנתבעת לכלול אותם במסגרת ההליך הקודם בהתאם להוראות תקנה 44 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984. משלא עשתה כן הנתבעת, ואף לא נתבקש על ידה היתר לפיצול סעדים בנוגע להוצאות כנ"ל, הרי שאלו אינן קיימות וממילא אין הנתבעת זכאית עוד לתבוע את השבתן. ויודגש, בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף (נספח 3 לתצהירי התובעת) חלק הקרקע המוביל מכניסה 56 לדירתה של הנתבעת ממילא צמוד לדירת הנתבעת ולפיכך חובת החזקתו מוטלת עליה בלבד. בנסיבות אלה אין ממש בטענה כי גם הנתבעת נשאה בהוצאות להחזקה שוטפת של רכוש משותף של הבית (לבד מאלו שנדונו כבר והוכרעו בהליך הקודם).

חמישית, טענות הנתבעת כי היא "ממודרת" מניהולו של הבית ואיננה מקבלת דו"חות כספיים, אינן יכולות להוות הצדק לאי תשלום מיסי נציגות. "מידורה" של הנתבעת נבע גם מהתנהלות הנתבעת עצמה שלא ראתה את נכסיה כחלק מהבית כאמור לעיל. בנסיבות אלו ברור כי אף אם היתה מזומנת לאסיפות הרי שלא היתה מגיעה אליהן וממילא סירבה היא לשלם, כל תשלום שהוא, בגין ההוצאות השוטפות (עמוד 13 שורות 17-18). מכל מקום, ההלכה הידועה בהקשר זה קובעת כי "אין בעל דירה פורש מציבור בעלי הדירות, ואין הנציגות חדלה ממתן שירותים, ואין זיקה בין החובות במובן זה, שאי קיומה של האחת על ידי צד אחד, נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא שלשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנוות אכיפה" (ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף פ"מ התשמ"ד א' 498 ברע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו) וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ. אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

לאור כל האמור לעיל הרי שעל הנתבעת לשלם, בגין כל אחת מיחידותיה בבית, סך השווה לתשלום המבוצע על ידי כל בעל יחידה אחרת בבית, העומד כעת הזו על סך של 75 ₪ לחודש.

בכל הקשור לתביעה לתשלום הסך של 136 ₪ בגין זיפות ואיטום הגג הרי שהנתבעת אישרה את קיומו של חוב זה (עמוד 13 שורה 19).

#### סיכום

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את התביעה לחיוב הנתבעת בתשלום מיסי נציגות לתקופה שלפני מועד הגשת התביעה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 84/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

אני מחייב את הנתבעת לשאת בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית בכללותו, ובכלל האמור בהוצאות הקשורות בכניסה 54 ובכניסה 56, בסך של 75 ₪ לכל יחידה בבעלותה, החל מחודש 02/11 ואילך.

ויודגש, חיוב הנתבעת הינו לתשלום מיסי נציגות שוויוניים, בהתאם להסכמות הצדדים, כפי שמשלמת כל יחידה אחרת בבית, וסכום זה יעודכן בהתאם להחלטות כדין של האסיפה הכללית.

אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 136 ₪ בגין החזר הוצאות איטום ושיפוץ הגג מחודש 06/10 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 29.07.10 ועד למועד התשלום בפועל.

כן תשיב הנתבעת לתובעת את אגרת התביעה ששולמה בסך של 711 ₪.

הסכומים האמורים ישולמו בתוך 7 ימים שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בנסיבות דנן, משעיקר התובענה נסתיימה בהסכם פשרה בין הצדדים והתביעה הכספית התקבלה בחלקה הקטן בלבד, אינני מוצא מקום ליתן צו להוצאות (למעט החזר אגרת התביעה כאמור) וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ג טבת תשע"ב, 18 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן  
מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב